

통 보

1. 제 목 : 대부중인 국유재산의 사용목적, 대부요율 등 계약
관리 부적정
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항에서는 피대부자가 대부계약 목적을 위배하여 국유재산을 사용한 경우에는 대부계약을 해제 또는 해지 할 수 있도록 하고 있고¹⁾

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조 제3항에서는 대부 재산의 조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우 지체 없이 대부 받은 자로 하여금 일정한 기간을 정하여 원상회복을 촉구하도록 하고 있다.

1) 세칙 별지 제14호 서식 ‘국유재산 대부계약서’ 제8조에 따라 대부계약 체결시 대부계약자에게 고지됨

한편, 세칙 제14조 제1항 등에 따르면 국유재산의 연간대부료는 해당 재산가액에 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되 경작용, 주거용 등 특정 사용목적에 해당하는 경우에는 [표 11]과 같이 재산가액에 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 11] 국유재산법 시행령 및 세칙 등에 따른 대부요율

구 분	원 칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호

“기재 생략”

따라서, 국유재산을 대부할 때에는 사용목적에 부합하는 대부요율을 적용하고 대부계약 중에는 피대부자가 국유재산을 목적에 부합하게 사용하는지를 확인하고 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남지역본부에서 관리중인 국유재산 중 사용목적과 대부요율이 불일치하는 190건, 대부계약목적과 사용현황이 불일치하는 209건을 대상²⁾으로 대부중인 국유재산의 관리현황을 점검한 결과

(1) 대부계약 사용목적에 따른 대부요율 적용 부적정

‘○○○○도 ○○○군 ○○○면 ○○○리 863’(유지, 2,669㎡) 소재 국유재산³⁾의

2) 감사일 현재 광주전남지역본부에서 관리 중인 대부계약 42,034건에 대해 대부계약 목적, 실태 조사 현황, 지목, 대부요율 등을 대조하여 대부요율이 일치하지 않는 대부재산 190건과 최근 실시한 실태조사의 사용현황이 일치하지 않는 대부재산 209건을 감사대상으로 함

3) 2008. 1. 17. 위탁확대재산 일괄 인수

경우 2018. 10. 17. 피대부자 ○○○과 ‘염전’ 사용목적으로 대부계약을 갱신하면서 해당 재산가액의 1천분의 10에 해당하는 대부요율을 적용 하여야 하는데도 1천분의 50을 적용하여 정당금액 대비 5,018천 원의 대부료를 과다하게 청구⁴⁾한 사실⁵⁾이 있는 등

[표 12] 및 [별표 7] “대부 목적에 따른 대부요율 불일치 재산 현황”과 같이 대부요율을 잘못 적용한 대부계약 67건(대부료 과다 산정 65건, 대부료 과소 산정 2건)이 확인되었다.

[표 12] 국유재산 대부료 산정오류 현황

(단위 : 천 원)

구 분	건수	차 액 (C)=(A)-(B)	계약대부료 (A)	정당대부료 (B)
합 계 : 67건				

“기재 생략”

(2) 대부계약 목적 외 사용 중인 국유재산의 관리 불철저

한편, ‘○○○○시 ○○○구 ○○○동 00-00’(대, 28.25㎡) 소재 국유재산의 경우 2018. 3. 15. ‘주택부지’로 대부계약을 체결한 피대부자 ○○○이 ‘상가부지’로 사용 중인 현황을 확인⁶⁾하였는데도 피대부자에게 원상 회복을 촉구하거나 대부계약을 해제·해지하지 않고 있는 등

4) 청구 대부료 : 6,272,150원, 정당 대부료 : 1,254,430원

5) 국유재산기획처에서는 「국유재산법」 시행령 개정으로 2018. 6. 27. 이후 체결한 대부계약(용도 : 목축, 농지관련 시설, 양어장, 염전 등)의 요율을 일괄 조정(5% → 1%)하였으나 시스템에 반영되지 않은 것으로 확인

6) 2021. 5. 27. 실시한 실태조사를 통해 상가부지(●●, ○○○○○)로 사용 중인 현황을 확인함

[별표 8] “대부 목적 외 사용 중인 재산 현황”과 같이 대부계약서 상 사용목적과 실제 현황이 일치하지 않는데도 관련 조치가 없었던 재산 총 41건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 대부재산의 사용목적에 따른 대부요율 적용, 사용현황 점검 등 대부재산의 관리를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 대부계약 목적과 대부요율이 일치하지 않는 국유재산 67건(과다계상 65건, 과소계상 2건)에 대해 정당 대부요율을 적용하여 환급, 추가 청구 등의 조치를 하시고

대부계약 목적과 달리 사용중인 41건의 재산에 대해 현황을 확인하여 피대부자에게 국유재산의 원상회복 촉구, 대부계약 해제·해지 등의 조치를 하고 대부계약 요율, 목적 등 관리 불철저 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

[별표 7]

대부 목적에 따른 대부요율 불일치 재산 현황

(단위 : %, 천 원)

순 번	국유재 산 소재지	대부 목적	차액 (A-B)	계약 (A)		정당 (B)		비 고
				요율	대부료	요율	대부료	

합 계 : 67건(대부요율 불일치)

“기재 생략”

순 번	국유재 산 소재지	대 부 목 적	차액 (A-B)	계 약 (A)		정 당 (B)		비 고
				요율	대부료	요율	대부료	

[별표 8]

대부 목적 외 사용 중인 재산 현황

순 번	국유재산 소재지	피대부자	대부계약서 상 사용목적	실제 사용현황
--------	----------	------	-----------------	------------

합 계 : 41건(대부목적 외 사용)

“기재 생략”

순 번	국유재 산 소재지	피 대 부 자	대부계약서 상 사용목적	실 제 사용현 황
--------	-----------	---------	-----------------	--------------
